[redacted]
*Avocat à la Cour*
*Ancien Secrétaire de la Conférence*

*Docteur en droit public économique*
*Diplômé de Sciences-Po Paris*
*Master I de droit des affaires et droit international*
*Master II de Littérature Générale et Comparée*

**À Monsieur le Procureur Spécial**
**près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET)**
01 BP 363 Cotonou -République du Bénin

COUR DE RÉPRESSION DES INFRACTIONS ÉCONOMIQUES ET DU TERRORISME (CRIET)
LE PROCUREUR SPÉCIAL
COURRIER ARRIVÉ
25 - 11 - 25

Le Mesnil, le 24 Septembre 2025

**OBJET :** URGENT - Demande de réouverture d'enquête préliminaire – Fait nouveau révélé postérieurement au classement (art. 53 CPP béninois)
**RÉFÉRENCES :**

- PV Parquet : 0416/2025
- Affaire : Succession Jean-Florentin FELIHO - Faux en écriture publique, usage de faux et complicité
- Plaignant : Monsieur Gilles-Sixte FELIHO
- Plainte n° : 2023/2180
- Classement sans suite : 3 juillet 2025

Monsieur le Procureur Spécial,

J'ai l'honneur d'intervenir pour le compte de Monsieur Gilles-Sixte FELIHO dans le cadre du volet français de la succession de son défunt père, feu Jean-Florentin FELIHO.
Par la présente, je sollicite très respectueusement la **réouverture immédiate** de l'enquête préliminaire initiée suite à la plainte de mon client du 17 août 2023, classée sans suite le 3 juillet 2025.
Cette demande est fondée sur un **fait nouveau d'une gravité exceptionnelle**, révélé postérieurement à votre décision de classement, au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale béninois.

[redacted]

[redacted]
*Avocat à la Cour*
*Ancien Secrétaire de la Conférence*

*Docteur en droit public économique*
*Diplômé de Sciences-Po Paris*
*Master I de droit des affaires et droit international*
*Master II de Littérature Générale et Comparée*

## I. LE FAIT NOUVEAU JUSTIFIANT LA RÉOUVERTURE

### A. La découverte du conflit d'intérêts de Maître Victorien FADE : élément probant de l'intention frauduleuse

Le fait nouveau, survenu postérieurement au classement du 3 juillet 2025, réside dans **la découverte de la lettre du notaire GANGNITO du 19 septembre 2007**, révélant que **Maître Victorien FADE, avocat au Barreau du Bénin**, était le mandataire de Gilles-Sixte FELIHO pour l'adjudication de la parcelle B du lot 923 du lotissement de Cotonou-Gbègamey.

Cette révélation constitue un fait nouveau au sens de l'article 53 du CPP car elle établit un **conflit d'intérêts majeur** ignoré lors de l'enquête initiale, transformant radicalement l'analyse juridique des faits.

### B. La portée juridique exceptionnelle de cette révélation

Cette découverte révèle que Maître FADE se trouvait dans une **triple situation de conflit d'intérêts** lors de la signification en France du jugement n° 114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 :

1. **Ancien mandataire de la victime** (2007) : parfaite connaissance de la situation immobilière réelle de Gilles-Sixte FELIHO ;
2. **Avocat des cohéritiers** dans l'instance ayant abouti au jugement potentiellement faux ;
3. **Utilisateur actif de l'acte litigieux** : ayant personnellement fait procéder à la signification du jugement en France.

### C. La preuve de l'élément intentionnel désormais caractérisé

Ce conflit d'intérêts révèle que Maître FADE, en sa qualité d'ex-mandataire de Gilles-Sixte FELIHO, avait **une connaissance parfaite** :

- de l'inexistence de la parcelle B du lot 488 de Cotonou quartier Gbègamey mentionnée dans le jugement ;
- de l'inexistence de tout acte de disposition post mortem de cette parcelle en exécution du testament ;
- de la fausseté des mentions du jugement qu'il a fait signifier.

[redacted]
*Avocat à la Cour*
*Ancien Secrétaire de la Conférence*

*Docteur en droit public économique*
*Diplômé de Sciences-Po Paris*
*Master I de droit des affaires et droit international*
*Master II de Littérature Générale et Comparée*

Sa participation ultérieure à la signification d'un jugement comportant des mentions qu'il savait fausses caractérise désormais **l'élément intentionnel requis** pour l'infraction d'usage de faux (art. 305 du Code pénal béninois).

## II. L'URGENCE DE L'AUDITION DE MAÎTRE FADE POUR LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ

### A. La nécessité impérieuse de cette audition

La révélation de ce conflit d'intérêts rend désormais **indispensable** l'audition de Maître Victorien FADE qui, bien que nommément identifié dans la plainte initiale, n'a jamais été entendu lors de l'enquête préliminaire, n'ayant pas répondu favorablement à sa convocation.
Cette audition est cruciale pour établir :

- sa connaissance précise de la situation immobilière réelle lors de son mandat de 2007 ;
- les vérifications qu'il a effectuées ou omis d'effectuer avant la signification du jugement ;
- les circonstances dans lesquelles il a accepté de faire signifier un acte comportant des mentions qu'il ne pouvait ignorer être fausses ;
- sa connaissance du conflit d'intérêts dans lequel il se trouvait.

### B. L'enjeu de souveraineté judiciaire internationale

Au-delà de l'intérêt privé des parties, cette affaire engage la **crédibilité internationale des actes authentiques béninois**. La juridiction française saisie du volet successoral attend une décision pénale définitive de vos juridictions, seules compétentes pour statuer sur les mentions potentiellement fausses de ces actes.
Le maintien du classement sans suite pour inopportunité des poursuites équivaudrait à :

- laisser subsister un doute sur l'intégrité du système judiciaire béninois face à une juridiction étrangère ;
- créer un précédent dangereux : valider, de facto, l'impunité pour l'usage d'actes authentiques frauduleux ;
- compromettre la puissance probante internationale des actes officiels béninois lorsqu'ils traversent les frontières.

[redacted]
*Avocat à la Cour*
*Ancien Secrétaire de la Conférence*

*Docteur en droit public économique*
*Diplômé de Sciences-Po Paris*
*Master I de droit des affaires et droit international*
*Master II de Littérature Générale et Comparée*

## III. DEMANDES PRÉCISES ET MOTIVÉES

Au bénéfice de ces éléments démontrant l'existence d'un fait nouveau imposant la réouverture, je vous demande respectueusement, Monsieur le Procureur Spécial :

**1.** D'**ORDONNER** la réouverture immédiate de l'enquête préliminaire classée le 3 juillet 2025 ;

**2.** De **MANDATER** en priorité l'audition de Maître Victorien FADE sur :

- les circonstances de l'obtention du jugement litigieux et de sa signification en France ;
- sa connaissance de la situation immobilière réelle de Gilles-Sixte FELIHO acquise lors de son mandat de 2007 ;
- la production de l'acte de disposition post mortem de la parcelle bâtie B du lot 488 de Cotonou quartier Gbègamey, mentionnée dans le jugement attaqué ;
- les vérifications effectuées quant à l'existence réelle de la parcelle et de l'acte de disposition évoqué dans le jugement ;
- sa connaissance des mentions fausses du jugement, au regard de sa situation de conflit d'intérêts établie par la lettre du 19 septembre 2007 ;
- les raisons pour lesquelles il a accepté de faire signifier un acte comportant des mentions qu'il ne pouvait ignorer être fausses ;

**3.** D'**ENGAGER** les poursuites pénales qui s'imposent contre tous auteurs, coauteurs et complices des infractions caractérisées ;

**4.** D'**INFORMER** mon confrère béninois, Maître Narcisse ATOUN, de toute suite donnée à la présente, **idéalement avant le 12 décembre 2025**, date de ma prochaine audience devant les juridictions françaises dans ce dossier.

## CONCLUSION

La logique juridique impose qu'en présence de **deux actes authentiques inconciliables** (jugement n° 114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 vs procès-verbal de compulsion du 19 décembre 2017 de Me Martin Jean DC GOUNADOUN, huissier de justice, établi sur la foi des déclarations de deux administrations compétentes pour vérifier l'existence administrative de la parcelle), l'un soit nécessairement faux. L'absence d'acte de disposition post mortem relative à la parcelle bâtie B du lot 488 de Cotonou donne la faveur au procès-verbal de compulsion.

Ces éléments objectifs, joints à la circonstance nouvellement révélée que Maître Victorien FADE, acteur central de l'obtention et de l'usage de l'acte litigieux, se trouvait en situation de conflit d'intérêts manifeste lui conférant une connaissance parfaite de la fausseté des mentions du jugement, sont de nature à justifier pleinement, au sens de

[redacted]
*Avocat à la Cour*
*Ancien Secrétaire de la Conférence*

*Docteur en droit public économique*
*Diplômé de Sciences-Po Paris*
*Master I de droit des affaires et droit international*
*Master II de Littérature Générale et Comparée*

l'article 53 du Code de procédure pénale, une réouverture de l'enquête afin de permettre la manifestation complète de la vérité.

Confiant en votre détermination à faire prévaloir la vérité et à préserver l'intégrité des actes publics béninois, je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur Spécial, l'expression de ma très haute considération.

**Maître Samba SIDIBÉ**
Avocat au Barreau de Versailles

**PJ :** Lettre du 19 septembre 2007 du notaire GANGNITO